

1500191-30.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2055265/2021 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 11293877 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2055265 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE ALMEIDA SATURNINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500191-30.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500191-30.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2055265/2021 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 11293877 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2055265 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE ALMEIDA SATURNINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

GUSTAVO DE ALMEIDA SATURNINO foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput e 34, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03. Isso porque, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 06h30, em residência localizada na Avenida Figueira, 25, Ap. 42-B, CDHU, Inhuguvira, na cidade de Cajati/SP, Comarca de Jacupiranga-SP, tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 725g de cocaína, e 12,91g de maconha, acondicionadas em 6 porções, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado guardava maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que na mesma ocasião e lugar, Gustavo de Almeida Saturnino possuía, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 91/92.

Resposta à acusação, às fls. 151/153.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/10 e 28/29 e laudos de fls. 17/20 e 224/294.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais civis relataram que as investigações tiveram início a partir de informações dizendo que o réu estaria utilizando uma das unidades habitacionais do CDHU, na cidade de Cajati, para a prática de tráfico de drogas. Afirmaram que no cumprimento de mandado de busca e apreensão, não havia ninguém no interior do apartamento. Em buscas pelo local, constataram que se tratava de um laboratório para refino de entorpecentes. Foram localizadas embalagens para drogas, cocaína a granel, porções de maconha, anotações referentes ao tráfico, um revólver calibre 32 e uma fotografia de Gustavo ainda criança. Disseram que, no curso das investigações, indagaram Antonio Amorim Camargo, administrador do apartamento, tendo ele informado que a unidade estava alugada para Gustavo.

Apuraram, ainda, que o réu possuía outras duas residências. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão nestes locais, mais uma vez Gustavo não foi localizado. No imóvel da Rua Verdureiros, foram encontrados o documento de identidade de Gustavo, uma motocicleta Honda Twister 250, placas BCA-7194, o CRVL da motocicleta Yamaha/XT 660, placas IOR-5031, com a autorização de transferência preenchida para Valdete Novaes de Almeida, mãe de Gustavo. No outro imóvel, um apartamento no CDHU, encontraram material escolar em nome da irmã de Gustavo, não havendo nada relacionado ao tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais foram firmes e coerentes, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova segura para condenação.

Em que pese o réu não tenha sido localizado nas diligências policiais, os objetos pessoais e os bens apreendidos não deixam dúvidas que ele fazia uso dos imóveis, inclusive do apartamento em que foram encontrados os entorpecentes. Além disso, os policiais civis foram unânimes ao dizer que foram informados por Antonio, administrador da unidade, que o imóvel estava alugada para Gustavo.

Ouvido em Juízo, Antonio não soube informar ao certo quem era o morador do imóvel à época dos fatos, o que não retira força probante do depoimento dos policiais civis. As fotos de fls. 52/63 demonstram que a motocicleta Yamaha/XT 660 e o veículo Hyundai Sonata, cujos documentos foram localizados na operação policial, eram utilizados por Gustavo, entretanto, estavam em nome de seus familiares, conforme documentos de fls. 45 e 49, artifício utilizado pelo acusado para ocultar o próprio patrimônio e despistar as investigações policiais.

O réu, por sua vez, negou os fatos, o que restou isolado nos autos. Ademais, sequer demonstrou ter ocupação lícita compatível com o patrimônio ostentado nas fotos de

fls. 52/63 e 290/294, sendo certo que os referidos bens são fruto da atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03. No tocante ao tipo do art. 34, da Lei nº 11.343/06, fica absorvido pelo crime do art. 33, da mesma lei, com base no princípio da consunção. Passo a dosar a pena.

Crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, a quantidade de droga é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a forma de atuação do acusado no tráfico, por meio de verdadeiro laboratório de refino, assim como seu patrimônio são incompatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/03

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que não são desfavoráveis ao réu. Por esta razão, fixo a pena-base no mínimo legal, correspondente a 1 ano de detenção, e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Considerando que os crimes resultam de condutas diversas, fica caracterizado o concurso material, o que impõe o somatório das penas, nos termos do art. 69, do Código Penal. Isto posto, torno definitiva a pena 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 593 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu GUSTAVO DE ALMEIDA SATURNINO a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, para a pena de reclusão, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aberto, para a detenção.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA